TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto 42/2019, de 22 de marzo

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia según el tipo de regulación (reglas, prohibiciones, requisitos, excepciones, procedimiento/efectos). Luego repasa las ideas clave en la sección correspondiente y, para afinar, contrasta en la norma la literalidad de cada artículo señalado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y ámbito de regulación del personal funcionario	ART-1	Define el objeto del decreto: regular condiciones de trabajo del personal funcionario de la Generalitat, en los términos del artículo 4 de la LOGFPV.
Incompatibilidad por jornada y limitación de otras actividades	ART-5	El personal con jornada semanal prevista por el componente de desempeño queda sujeto a incompatibilidad para otra actividad pública o privada, salvo excepciones.
Reducciones de jornada y compatibilidad entre sí	ART-8	Las reducciones previstas son incompatibles entre sí, con una excepción de compatibilidad para apartados 7.1.c), 7.6 y 7.7.
Exención de asistencia por fiestas locales	ART-13	Establece días en los que el personal queda exento de asistencia por fiestas locales en la Comunitat Valenciana, sin perjuicio del apartado 6.
Organización de la pausa diaria	ART-16	Regula el uso de la pausa diaria por personal de servicios burocráticos o similar, preferentemente entre 10.00 y 12.00.
Derechos de ausencia dentro de la jornada	ART-22	Reconoce derecho a ausentarse para técnicas de fecundación o reproducción asistida, por el tiempo necesario y con justificación.
Acumulación de reducciones en jornadas completas (procedimiento)	29	Permite autorizar acumulación de reducción en jornadas completas, si es compatible con el funcionamiento del servicio, según informe médico.
Deber de carácter público y personal: comparecencias acreditadas	ART-38	Define deber de carácter público y personal: citaciones de juzgados y tribunales, comparecencias obligatorias y citaciones de comisarías u otros organismos.
Participación en cursos durante permisos y excedencias	ART-43	Durante permisos de nacimiento del progenitor distinto de la madre biológica y excedencias por cuidado de familiares, el personal puede participar en cursos.
Concesión condicionada a informe favorable y órgano competente	ART-49	La concesión requiere informe favorable del órgano competente en materia de personal de la conselleria o entidad donde presta servicios la persona.

3. Estructura del decreto y reglas generales de funcionamiento del personal (arts. -1)

Objeto del decreto

- El decreto regula las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat.
- La regulación se entiende en los términos del artículo 4 de la LOGFPV.

4. Incompatibilidades y compatibilidad de medidas en jornada (arts. -5;ART-8)

Incompatibilidad por componente de desempeño

- Si el personal tiene asignada la jornada semanal prevista, queda sujeto a incompatibilidad para otra actividad pública o privada.
- La incompatibilidad admite excepciones legalmente previstas y autorizaciones por excepción conforme a la Ley.

Compatibilidad entre reducciones de jornada

- Las reducciones de jornada previstas son incompatibles entre sí como regla general.

- Se permite compatibilidad entre las reducciones de 7.1.c), 7.6 y 7.7 con las restantes.

5. Ausencias y exenciones vinculadas al tiempo de trabajo (arts. -13;ART-22;ART-16)

Exención por fiestas locales

- El personal queda exento de asistencia al trabajo en los días de fiestas locales señalados.
- Por ejemplo, 18 de marzo: personal con centro en Valencia o municipios de la provincia con fallas.

Ausencia para técnicas de reproducción asistida

- Dentro de la jornada, el personal puede ausentarse para fecundación o reproducción asistida por el tiempo necesario.
- La ausencia exige previa justificación de la necesidad.

6. Organización y administración: pausa, acumulación y condiciones de concesión (arts. -16;29;ART-49)

Pausa diaria preferente

- El personal de servicios burocráticos o similar hará uso de la pausa diaria.
- Preferentemente, entre 10.00 y 12.00 horas.

Acumulación de reducción y soporte médico

- Se puede autorizar que la reducción se acumule en jornadas completas si es compatible con el correcto funcionamiento del servicio.
- Se hace por el tiempo estrictamente necesario según informe médico.

Informe favorable para la concesión

- La concesión requiere informe favorable del órgano competente en materia de personal.
- Ese órgano depende de la conselleria o entidad donde presta servicios la persona interesada.

7. Deberes públicos y efectos sobre formación durante permisos (arts. -38;ART-43)

Deber de carácter público y personal

- Incluye citaciones de juzgados y tribunales u otras comparecencias obligatorias, acreditadas mediante certificado de comparecencia expedido por letrado de la administración de justicia.
- También comprende citaciones de comisarías o de cualquier otro organismo oficial.

Participación en cursos durante permisos/excedencias

- Durante permisos de nacimiento del progenitor distinto de la madre biológica, el personal puede participar en cursos.
- Durante excedencias por cuidado de familiares, también puede participar en estos cursos.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Para preparar el examen, repasa primero la materia del mapa y luego conecta cada idea con su artículo: incompatibilidad y excepciones, exenciones y ausencias justificadas, reglas de pausa/acumulación, y requisitos de informe o acreditación.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.